

Nr. 129 Sitzung des Ausschusses für berufsständische Fragen. 16. Mai 1933 im Reichsarbeitsministerium¹⁾

R 53/15, Bl 151–154 Durchschrift²⁾

Anwesend: MinR Steinmann, Frielinghaus, Godlewski; ORegR Medicus, Schefold; RegR Münzer; Referent Pohl, Vorwerck, v. Wedemeyer.

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsarbeitsministerium

Herr Dr. Pohl macht einleitend einige grundsätzliche Ausführungen über Zweck und Ziel der gemeinsamen Besprechung:

Das R[eichs] A[rbeits] M[inisterium] sei bei seiner Einladung zur Aussprache über den berufsständischen Aufbau von der Ansicht ausgegangen, daß es dringend erwünscht sei, zunächst innerhalb der für dieses Gebiet zuständigen Ressorts die Grundfragen des berufsständischen Aufbaues zu klären und zu einer möglichst einheitlichen Auffassung zu gelangen.

Eine Klärung und Übereinstimmung sei schon hinsichtlich kommender gesetzlicher Maßnahmen notwendig.

Dr. Pohl schlägt eine Fortsetzung der Besprechungen vor, zu denen später auch maßgebende Persönlichkeiten aus den Verbänden, Organisationen und schon bestehenden oder kommenden berufsständischen Ausschüssen (z. B. aus der Arbeitsfront, dem Reichsverband der deutschen Industrie u.s.w.) hinzugezogen werden sollen.

Das Ziel müsse sein, der Reichsregierung wieder die Führung in allen Fragen des berufsständischen Aufbaus in die Hand zu geben.

Der inoffizielle und zugleich vertrauliche Charakter der Aussprachen wurde besonders betont.

Die Herren Vertreter der Ministerien begrüßten die Initiative des R[eichs] A[rbeits] M[inisteriums] und erklärten sich bereit, auf eine dringliche Behandlung des vorliegenden Fragenkomplexes in ihren Ämtern hinzuwirken.

Sodann gibt Dr. Vorwerck einen kurzen Überblick über das Gemeinsame der verschiedenen Richtungen in der berufsständischen Bewegung. Ausgang bildet eine vorliegende Schrift der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände „Überblick über die gegenwärtigen berufsständischen Strömungen“³⁾, die aber ausdrücklich als nicht erschöpfend und in manchem irrend bezeichnet wird. Die soziologische Betrachtung der berufsständischen Frage führe zu Othmar Spanns Lehre vom Staat⁴⁾; nach ihr wird der Staat – bildlich gesprochen – als Organismus hingestellt. Er wird getragen

¹⁾ Der Ausschuß war vom RArbM – entgegen seinen Vorschlägen vom 19. 4. (Dok. Nr. 100) – in der von Hitler am 4. 5. (Dok. Nr. 118) verlangten, nur auf Fachreferenten beschränkten Zusammensetzung gebildet worden.

²⁾ Vom RArbM am 6. 6. an das Büro des Vizekanzlers zur Kenntnisnahme übersandt (R 53/15, Bl. 150). Ein Protokollführer ist nicht angegeben. – In den Reichskanzleiakten konnten Unterlagen über diese erste Sitzung des Ausschusses nicht ermittelt werden. Dort befinden sich lediglich Aufzeichnungen des RArbMin. über die 2., 3. und 4. Sitzung des Ausschusses (9., 13. und 16. 6. 33, s. R 43 II/527 b, Bl. 19–24), während in den Akten des Stellv. des Reichskanzlers Aufzeichnungen des RArbMin. über die 1. bis 6. Sitzung enthalten sind (R 53/15, Bl. 150–211).

³⁾ Nicht ermittelt.

⁴⁾ Vgl. Spann, Der wahre Staat, dort insbes. S. 158 ff. und 177 ff.; Siegfried, Universalismus und Faschismus. Das Gesellschaftsbild Othmar Spanns, S. 57 ff.

von den großen Organsystemen oder Lebenskreisen (Ständen nach Spann): die Kirche, das Heer, das Erziehungswesen, das Rechtswesen, das Heilwesen, die Kunst, die Wissenschaft sowie die Wirtschaft. Alle diese Stände haben arteigene Aufgaben und wurzeln im eigenen Volkstum. Auch der Staat ist in diesem Sinne Stand mit eigenen Aufgaben, jedoch Höchststand. Als Höchststand wird er, um seine ureigentlichen Aufgaben bestens erfüllen zu können, den anderen Ständen je nach ihrer Staatsnähe mehr oder weniger Selbstverwaltung geben müssen, in weitestem Ausmaße der Wirtschaft.

Die Stände gliedern sich wieder in Berufsstände.

Dr. Vorwerck legt auf die strenge Scheidung von Stand und Berufsstand deshalb so großen Wert, weil eine Vermengung und Verwechselung dieser beiden Begriffe zu einem falschen Staats- und Wirtschaftsaufbau führt. Es besteht die Gefahr, daß man den Staat von der Wirtschaft her aufbaut. An diese Ausführungen schließt sich eine allgemeine Aussprache über die begriffliche Bestimmung von Stand und Berufsstand.

Gegen die Bezeichnung Stand für die obengenannten Lebenskreise werden Bedenken erhoben. Unter Mitberücksichtigung der von Herrn Vizekanzler v. Papen aufgestellten Richtlinien⁵⁾ wird folgende Eormulierung vorgeschlagen:

Berufsstand ist die Gemeinschaft derer, die im Dienste der Volksgemeinschaft bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben, durch den gleichen Aufgabenkreis verbunden sind und nicht im staatlichen Hoheitsdienst stehen.

Als Berufsstände sind zu unterscheiden

A. die wirtschaftlichen Berufsstände:

- die Landwirtschaft
- das Handwerk
- die Industrie
- Handel und Verkehr

B. die freien Berufsstände.

Die wirtschaftlichen Berufsstände gliedern sich in Fachgruppen, z. B.

die Landwirtschaft in Gärtnerei, Forstwirtschaft usw.;

die Industrie in Metall-, Textil-Bau-Industrie usw.

Der wirtschaftliche Berufsstand wie die Fachgruppe umfassen alle diejenigen Personen, die in ihnen als Unternehmer, Angestellte bzw. Beamte und Arbeiter tätig sind⁶⁾.

⁵⁾ Gemeint ist der vom Vizekanzler am 4. 5. 33 vorgelegte „Entwurf eines Gesetzes über die deutschen Berufsstände“. Zum Inhalt s. Anm. 4 zu Dok. Nr. 118.

⁶⁾ In den weiteren Sitzungen des Ausschusses (vgl. Anm. 2) wurde insbesondere über die fachliche und regionale Neustrukturierung der fünf großen Berufsstände beraten. Nach dem Ergebnis der sechsten, vermutlich aber nicht letzten Sitzung (23. 6. 33) sollten sie folgende Gliederung erhalten: 1. *Untere Stufe*: „Betriebe gleicher oder ähnlicher Art, gleicher Aufgabe, schließen sich zu Orts- oder Bezirksfachgruppen zusammen.“ 2. *Mittlere Stufe*: „Innerhalb eines größeren Wirtschaftsgebiets, das sich möglichst an die Bezirke der Treuhänder oder der Landesarbeitsämter anpaßt, werden zunächst die Orts- und Bezirksfachgruppen gleicher oder ähnlicher Art zu Gebietsfachgruppen zusammengefaßt (z. B. in der Industrie die Orts- und Bezirksfachgruppen der Metall-, Textil-, Bauindustrie; im Handwerk die des Bäcker-, Schlachter-, Schneidergewerbes). Die Gebietsfachgruppen werden dann nach Ständen [z. B. Industrie, Handwerk] zusammengefaßt. Diese Stände haben innerhalb jedes Wirtschaftsgebiets in der Gebietswirtschaftskammer ihre gemeinsame Spitze.“ 3. *Obere Stufe*: „Innerhalb des Reiches bilden die gleichen und ähnlichen Gebietsfachgruppen die Reichsfachgruppen, die Glieder der Vollstände [z. B. Industrie, Handwerk usw.] sind. Jeder Vollstand bildet eine Reichskammer. Die Spitze der ständisch geordneten Wirtschaft ist der Reichswirtschaftshof. In den Reichswirtschaftshof entsenden sowohl die Stände wie auch die Gebietswirtschaftskammern ihre Vertreter.“ (R 53/15, Bl. 202–207). – Über den Fortgang dieser Beratungen, bzw. über die Umstände ihrer Beendigung – nach einer Mitteilung des RArbMin. in der Ressortbesprechung am 31. 8. 33 (s. Dok. Nr. 206) sollen sie auf Anweisung Hitlers eingestellt worden sein – fanden sich keine Unterlagen in den verfügbaren Aktenbeständen. Zur Einführung einer neuen, anders gearteten Wirtschaftsverfassung s. Dok. Nr. 258, P. 12; Dok. Nr. 311, P. 10.

Zitierhinweis

Nr. 129 Sitzung des Ausschusses für berufsständische Fragen. 16. Mai 1933 im Reichsarbeitsministerium in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d129>